

1500555-80.2021.8.26.0462

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/07/2022

... a conduta de quem traz, para fins de tráfico, cocaína, maconha e lança perfume é muito mais grave do que aquele que tem somente maconha em decorrência do efeito devastador causado pela primeira droga, de poder altamente viciante. Registra-se, ainda, que o réu ostenta condenação definitiva pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (fls. 72 - proc. 4165-87.2008), ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

1ª Vara Criminal

Av. Nove de Julho, 478, Poá-SP - cep 08550-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500555-80.2021.8.26.0462 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500555-80.2021.8.26.0462 - 537/2021

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2104319/2021 - Delegacia de Polícia de Poá, 17379858 - Delegacia de Polícia de Poá, 781/21/304 - Delegacia de Polícia de Poá

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Glauco Freitas Jorge

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Vistos.

GLAUCO FREITAS JORGE foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06 c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, no dia 2 de fevereiro de 2021, por volta da 13h46min, na Rua Brasil, nº 343, Jardim Pivari, nesta comarca de Poá, nas proximidades do estabelecimento de ensino EMEB Edson Alves de Oliveira, durante o estado de calamidade pública (pandemia de Covid-19), trazia com ele, para fim de entrega a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar 88 porções de cocaína, pesando 52,8g; 144 porções de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, pesando 209,28g; e 15 frascos de lança-perfume (cloro de metileno/diclorometano), contendo 70 mililitros.

O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 97, 102/103).

A denúncia foi recebida em 24 de maio de 2022 (fls. 105).

O réu foi citado (fls. 121).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelo Ministério

Público.

O acusado não foi interrogado, porque se tornou revel.

Ao final, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia. O acusado postulou a absolvição com base na insuficiência probatória. É o relatório.

DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 3/5), auto de exibição e apreensão (fls. 8/9), comprovante de depósito (fls. 13) e laudos de exame químico toxicológico (fls. 40/42, 43/45).

A autoria, por seu turno, é certa.

Na fase administrativa, o réu "nega a traficância, afirmando trabalhar com instalação de vidro temperado e que estava no local apenas fazendo uso de entorpecente e que haviam populares frequentando o local, nega também conhecer a existência da sacola com drogas, que apenas lhe foi apresentada pelos guardas municipais após a abordagem e que não é de sua propriedade. Nega ter tentado fugir." (fls. 7).

Em juízo, foi decretada a revelia do réu.

A versão do acusado, todavia, não merece acolhimento, pois está isolada nos autos. Marcel Vasques Ranalli, guarda municipal, relatou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento pelo local indicado na denúncia, que é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Explicou que visualizou o réu sentado e sozinho em uma arquibancada de um campo de futebol, que fica ao lado de uma escola municipal. Narrou que o acusado, ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir, mas foi detido. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas, a seu lado, a dois metros de distância, foi localizada uma sacola embaixo da arquibancada, que continha porções de maconha e cocaína e frascos de lança-perfume, além de dinheiro em notas trocadas. Questionado, o réu alegou que era usuário de drogas e que desconhecia a sacola, mas nenhum entorpecente foi encontrado com ele. Negou conhecer o acusado. Disse que o local da abordagem está a dez metros de distância da escola municipal e que, no dia do ocorrido, havia crianças naquele ponto. Afirmou que outras abordagens aconteceram no mesmo local.

No mesmo sentido, é o depoimento de Erik Santos Farias.

Com efeito, o tráfico ilícito de drogas praticado pelo réu ficou demonstrado nos autos.

Verifica-se que os depoimentos dos guardas municipais são uníssonos e estão em consonância com o conjunto probatório produzido. Não existe, nos autos, qualquer elemento que infirme as declarações prestadas pelos policiais. Ao contrário, os funcionários que efetuaram a prisão do réu, ouvidos em juízo, apresentaram versão coerente e detalhada dos fatos.

Aliás, toda testemunha, ao depor, presta compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de seus depoimentos até que se comprove cabalmente o contrário.

Este é o entendimento jurisprudencial:

"O simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento (...)" (STF - RHC - Rel. Moreira Alves - JSTF- Lex 125/332).

"Não basta que sejam funcionários da polícia para que se rejeite os seus depoimentos como fonte de prova. Aliás, seria um contra-senso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e negar-lhe crédito quando dão conta de suas diligências" (TJSP - AC - Rel. Silva Leme - RT 417/94).

E, por ocasião do interrogatório, o acusado não se opôs à ouvida dos guardas municipais arrolados na denúncia, tampouco indicou qualquer motivo pessoal justificador de eventual falsa imputação.

A destinação do entorpecente ao tráfico é evidente.

A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, embora não demonstrem, por si só, a traficância, induzem à certeza da mercancia em razão da ausência de prova de que o entorpecente era destinado ao seu uso próprio (RT 538/380, 616/280, 618/341).

Além disso, as drogas estavam acondicionadas em porções individuais, de forma própria para a venda, o que reforça tal conclusão.

E o dinheiro apreendido é outra circunstância indicativa da prática de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista que o acusado não demonstrou a origem lícita de tais valores, ônus esse que lhe competia.

Neste rumo:

“Ônus da prova. Outra peculiaridade da lei é a de que há uma inversão do ônus da prova no § 2º do art. 60. Caberá ao acusado demonstrar a origem lícita dos bens e não à acusação a origem ilícita, que fica presumida pelos indícios suficientes” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel; Lei de Drogas Anotada; ed. Saraiva; 1ª edição; 2007; São Paulo; p. 189). Além disso, as drogas estavam acondicionadas em porções individuais, de forma própria para a venda, o que reforça tal conclusão.

Nesse ponto, importante ressaltar que o réu não demonstrou possuir ocupação lícita a justificar a posse do dinheiro.

No que diz respeito à versão do réu apresentada no distrito policial, ela deve ser rejeitada.

Não é crível que o traficante tivesse abandonado uma sacola, contendo R\$ 36,50, 88 porções de cocaína, 144 de maconha e 15 unidades de lança-perfume. Além do mais, os guardas municipais pontuaram que o acusado estava sozinho na arquibancada e que a sacola encontrada a um ou dois metros de distância dele estava visível. Registra-se, ainda, que, se as drogas e o dinheiro não eram do réu, não teria razão para ele fugir do local ao avistar a viatura da GCM. Vale ressaltar que o acusado alegou que estava no local para consumir entorpecente, mas nenhuma porção foi encontrada em seu poder. Deste modo, tais circunstâncias revelam que as drogas e o dinheiro apreendidos eram do acusado, que ostenta condenação definitiva por tráfico ilícito de drogas e é reincidente (fls. 70 - proc. 722-05.2018).

Observa-se ainda que está presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, uma vez que a conduta do acusado foi praticada próximo a escolas. E quando a lei previu a aludida causa de aumento, assim o fez diante da facilidade de disseminação do tráfico em locais onde há aglomeração de pessoas.

No caso em tela, a traficância foi praticada a, no máximo, dez metros de distância de estabelecimento de ensino, conforme depoimento do guarda municipal Marcel. Com essa distância, o acusado poderia se deslocar facilmente para tal lugar, em pouco tempo, onde há um maior número de pessoas e lá praticar o tráfico de drogas. Por este motivo, a pena deve ser agravada.

Este é o entendimento doutrinário:

“Imediações. O termo “imediações” não pode ser convertido em medida métrica rígida, mas deve ser entendido dentro de critério razoável em função do perigo maior que a lei procura coibir; as imediações, portanto, abrangem a área em que poderia facilmente o traficante atingir o ponto protegido em especial, com alguns passos, em alguns segundos, ou em local de passagem obrigatória ou normal das pessoas que saem do estabelecimento ou a ele de dirigem” (GRECO FILHO, Vicente e RASSI, João Daniel; Lei de Drogas Anotada; ed. Saraiva; 1ª edição; São Paulo; 2007; p. 135). Importante esclarecer que a aludida causa de aumento tem natureza objetiva, sendo desnecessária a demonstração de que a mercancia ocorria no estabelecimento de ensino ou objetivava atingir os alunos da instituição. Logo, para sua incidência, basta que a ação criminosa tenha sido praticada nas imediações, como é o caso dos autos.

Portanto, o conjunto probatório coligido (em especial, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, a apreensão do dinheiro e os depoimentos dos policiais) evidenciou que o réu praticava o tráfico ilícito de drogas.

Por fim, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Primeiro, porque o delito é equiparado ao hediondo, crime esse de extrema gravidade que coloca em risco a saúde pública e que fomenta a prática de outras infrações penais tão graves como o roubo, o latrocínio e o homicídio. Segundo, porque o traficante demonstra que possui personalidade mal formada, já que desestrutura inúmeras famílias.

Este é o entendimento jurisprudencial:

“Entorpecente – Tráfico – Pena – Substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos – Inadmissibilidade – Traficante de drogas que, em

geral, apresenta personalidade mal formada, mormente pela nocividade decorrente de sua atividade deletéria à sociedade, em especial à juventude – Inteligência do art. 44, III, do CP, com a nova redação dada pela Lei 9.714/98” (RT 772/568).

“Pena – Reclusão – Tráfico de drogas – Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos – Impossibilidade – Incompatibilidade com a condição de traficante (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) – Existência – Recurso não provido neste aspecto.” (Apelação Criminal nº 1.180.451-3/5 – Taubaté – 5ª Câmara da Seção Criminal – Relator Marcos Zanuzzi – 24.4.08 – v.u. – voto nº 15.940).

Necessário destacar que o réu foi abordado em poder de considerável quantidade e diversidade de drogas (duzentas e trinta e duas porções, entre cocaína e maconha, além de quinze frascos contendo lança-perfume), possui condenação definitiva por tráfico ilícito de drogas (fls. 72 – proc. 4165-87.2008) e é reincidente (fls. 70 – proc. 722-05.2018), circunstâncias essas que afastam a figura do pequeno traficante, indicam seu envolvimento em ações criminosas e impedem a aplicação do benefício pleiteado (CP, art. 44, III).

Registra-se, também, que o HC 97256 do STF declarou, de modo incidental, a inconstitucionalidade da proibição da incidência do artigo 44 do Código Penal aos casos de tráfico ilícito de drogas, motivo por que não se aplica ao caso em tela.

Vale salientar, ainda, que o acusado não comprovou ocupação lícita, extraíndo-se, daí, que ele mantinha seu sustento com a atividade ilícita. Bem por isso, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, principalmente por estar ausente o requisito previsto no artigo 44, inciso III, do Código Penal.

De rigor a condenação do acusado.

Passo a dosar a pena.

Em consonância com as diretrizes do artigo 59, do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, observo que, em relação ao tipo de entorpecente, a conduta de quem traz, para fins de tráfico, cocaína, maconha e lança perfume é muito mais grave do que aquele que tem somente maconha em decorrência do efeito devastador causado pela primeira droga, de poder altamente viciante. Registra-se, ainda, que o réu ostenta condenação definitiva pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (fls. 72 – proc. 4165-87.2008), posse de droga para uso pessoal (fls. 72/73 – proc. 10572-51.2004) e furto (fls. 74 – proc. 7614-48.2004). Assim, fixo a pena-base em 6 anos e 8 meses de reclusão e 665 dias-multa.

Na segunda fase, observo que o crime foi praticado durante a pandemia, reconhecida tal situação como calamidade pública pelo Decreto Legislativo 6/2020. Tal agravante deve ser reconhecida (art. 61, inciso II, alínea 'j', CP), sendo prescindível que o agente tenha se valido de uma situação calamitosa para tirar proveito ilícito. Assim, elevo a sanção em 1/6, totalizando 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 755 dias-multa.

Em razão da reincidência (fls. 70 – proc. 722-05.2018), acresço à pena a fração de 1/6, o que totaliza 9 anos e 26 dias de reclusão e 900 dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento descrita na denúncia e levando-se em conta as circunstâncias judiciais desfavoráveis indicadas na primeira fase de dosagem da pena, acresço à pena a fração de 1/6, totalizando 10 anos e 7 meses de reclusão e 1050 dias-multa.

Não há que falar na incidência do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Conforme exposto anteriormente, o réu foi abordado em poder de considerável quantidade e diversidade de entorpecentes, possui condenação definitiva por tráfico ilícito de drogas e é reincidente (fls. 70 – proc. 722-05.2018), o que afasta a figura do pequeno traficante e indica seu envolvimento em ações criminosas.

Registra-se, ainda, que o réu não comprovou trabalho lícito, a indicar que mantinha seu sustento com a atividade ilícita.

À míngua de informações sobre a situação financeira do réu, estabeleço o dia-multa no patamar mínimo.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, porque o acusado praticou crime equiparado ao hediondo. Salienta-se que tal atividade acarreta malefício à sociedade, tendo relação direta com o aumento da criminalidade. Deste

modo, necessária a imposição de regime mais gravoso.

Uma vez que respondeu ao processo solto, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar GLAUCO FREITAS JORGE à pena de 10 anos e 7 meses de reclusão e 1050 dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se mandado de prisão.

Declaro a perda do dinheiro apreendido em favor da União nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Custas processuais na forma da lei.

P.I.C.

Poá, 13 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA